



POLIZZA R.C.T./O.

Copertura assicurativa per Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d'Opera riservata agli appaltatori del Gruppo ITALGAS

Studiata in collaborazione con AON SPA INS.& REINS. BROKERS

COLLABORATORE:	AONA0027 - AON SPA INS.& REINS. BROKERS				
RAMO:	ITCASP				
Sost./Rinn. Pol. Nr. :	NO				
ASSICURATO / CONTRAENTE:	Canale S.r.l.				
C.F.:	2080070804				
DOMICILIO:	Via Quartiere Militare 32 Reggio di Calabria 89124 RC				
DURATA DELL'ASSICURAZIONE					
Data di effetto:	ore 24 del 01/09/2026		Data di scadenza:	ore 24 del 30/08/2028	
	Anni	1	Mesi	11	Giorni 29
Rateazione:	ANNUALE				
Con scadenza successiva al	01/09/2027		Con inizio dalla scadenza del	01/09/2027	
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'ASSICURATO: Vedi "SCHEMA DI POLIZZA "					
MASSIMALI ASSICURATI: Vedi "SCHEMA DI POLIZZA "					
Le spese legali di difesa di cui all'Art. 8) delle Condizioni Generali di Assicurazione sono in aggiunta ai Massimali.					
CONTEGGIO DEL PREMIO					
R.C.T./O. Preventivo Valore Appalto			€ 13.357.988,26		€ 10.089,02
Rateo:	dal - al -		(0/360)	Premio imponibile annuo	€ 5.051,53
€	o pari a		€ 0		
Premio imponibile minimo dovuto alla Società per ogni anno o minor periodo					€ 5.051,53
RATE			Imponibile	Imposte	Totale
Alla firma	Euro		€ 5.051,53	€ 1.123,97	€ 6.175,49
Successiva al 01/09/2027	EURO		€ 5.037,49	€ 1.120,84	€ 6.158,34

L'Assicurato ai sensi ed agli effetti degli Artt. 1892-1893 del C.C. dichiara che:

- a) E' stato Assicurato con altre società per rischi analoghi NO ☐ SI ☒
- b) Ha subito Sinistri nel corso degli ultimi 3 anni per i rischi Assicurati NO ☒ SI ☐
- c) Per i rischi oggetto della presente Polizza, ha avuto stornati contratti da altre società NO ☒ SI ☐

L'Assicurazione è stipulata in base alle dichiarazioni rese dall'Assicurato nella proposta-questionario ove prevista che forma parte integrante del contratto e viene prestata alle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, nonché alle condizioni di cui agli allegati - e l'allegato "NORME DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO" che formano pure parte integrante del contratto. La presente Polizza è formata da nr. 20 pagine.

L'Assicurato/Contraente

X

Chubb European Group SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il Rappresentante Legale
Orazio Rossi

L'Importo di € 6.175,49 è stato pagato oggi, _____ il Broker _____

DEFINIZIONI

Ai fini della presente **Polizza** si intendono per:

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall' Assicurazione ;
Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Danneggiamenti a Cose:	alterazione fisica e/o chimica di Cose ;
Fatturato:	i "Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni", come espressi nel Conto Economico redatto secondo l'art.2425 del Codice Civile, conseguiti da tutti gli Assicurati coperti dalla presente Polizza nel Periodo Assicurativo al netto delle Fatturazioni tra Assicurati (Intercompany);
Massimale:	la massima esposizione della Società in ogni Sinistro , qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto Danneggiamenti a Cose di loro proprietà;
Massimale Aggregato:	l'importo massimo cui la Società sarà tenuta a pagare in un Periodo Assicurativo , per tutte le garanzie della presente Polizza e per Sinistri in Serie ;
Periodo Assicurativo:	il periodo, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza della presente Polizza , per il quale il Premio è dovuto;
Premio:	la somma dovuta dall' Assicurato alla Società ;
Prestatori di Lavoro:	Dipendenti: i Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai legati all' Assicurato da un contratto prestazione di lavoro; Non Dipendenti e/o Lavoratori Temporanei: ✓ i Prestatori di Lavoro temporaneo, inclusi tra questi Stagisti, Corsisti e Tirocinanti, di cui l'Assicurato si avvale ai sensi della legge del 24/06/97 n. 196, nella sua qualità di azienda utilizzatrice; ✓ i Prestatori di Lavoro come definiti all'art. 5 del D. Lgs. del 23/02/2000 n. 38; ✓ le figure professionali di cui l'Assicurato si avvale ai sensi del D. Lgs. del 10/09/2003 n. 276 (Legge Biagi).
Polizza:	il documento che prova l' Assicurazione ;
Retribuzioni:	qualsiasi corrispettivo che il datore di lavoro paga, a titolo di salari e stipendi, compensi e canoni di affitto a Prestatori di Lavoro o altri soggetti;
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro ;
Sinistro (R.C.T./O.):	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l' Assicurazione ;
Società:	l'Impresa Assicuratrice;
Subappaltatore:	il soggetto cui l' Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori.
Terrorismo:	qualsiasi azione posta in essere o semplicemente minacciata da una o più persone e diretta ad influenzare od intimidire uno Stato e/o un Governo e/o l'opinione pubblica o parte di essa per scopi o motivi politici, religiosi, etnici o ideologici in genere.

Ai fini dell'esposizione di rischio, cosiddetta "Cyber Risk", si devono intendere valide ed operanti le seguenti ulteriori Definizioni:

Dati:	qualsiasi informazione personale o commerciale in ogni forma incluso, ma non limitato a, documentazioni, rapporti, progetti, piani, formule, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni mediche o sanitarie, informazioni personali, numeri e movimentazioni di conto, codici di sicurezza o informazioni relative a carte di credito o di debito, che siano o meno in formato elettronico e che appartengano o meno all' Assicurato .
Dati personali:	A. Il nome di una persona fisica, il numero identificativo di un documento di identità o del codice fiscale, Dati sanitari o di assistenza sanitaria, altre informazioni mediche riservate, il numero della patente di guida, di carte di credito o di debito, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail, il numero di conto corrente o una password; o B. ogni altra informazione personale non pubblica come definita nella Normativa sulla privacy , in qualunque formato essi siano qualora, sulla base di tali informazioni, una persona fisica possa essere identificata o contattata.
Dati societari:	qualsiasi informazione societaria che sia su qualsiasi formato che includa, ma non limitata, registrazioni, rapporti, progetti, piani, formule, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni relative ai clienti che siano o meno su formato

Lesione fisica:

elettronico, e che siano o meno appartenente all'**Assicurato**.

Una lesione al corpo, un malessere, una malattia o la morte. Il termine **Lesione Fisica non** comprende un danno psichico, angoscia psichica, tensione psichica, stress emotivo, sofferenza, dolore o shock, indipendentemente dal fatto che ciò derivi da lesioni corporali, malessere, malattia o morte di una persona.

Malware:

programmi, file o istruzioni di natura dolosa che possano provocare interruzioni, danni o bloccare l'accesso a un software o al **Sistema informatico** o ai **Dati** in essi archiviati, o che possono in qualsiasi altro modo corrompere il funzionamento degli stessi, compresi codici maligni, ransomware, cryptoware, virus, trojan, worm e bombe logiche o a orologeria.

Normativa sulla privacy:

le norme relative alla tutela, alla custodia, al controllo o all'uso di **Dati personali**.

Sistema informatico:

Qualsiasi elaboratore elettronico hardware, software, firmware, dispositivo elettronico, dispositivo elettronico per l'archiviazione, dispositivi di duplicazione e conservazione di informazioni elettroniche, dispositivi di connessione di rete o loro componenti o relativi dispositivi di input ed output, compresi quelli che possono operare mediante connessione internet o reti interne o che risultano connessi mediante dispositivi di archiviazione **Dati** o altri dispositivi.

Violazione dei Dati:

Il furto, la perdita o l'illecita o non autorizzata divulgazione di **Dati Personali**.

SCHEDA DI POLIZZA

Descrizione dell'attività svolta dall'Assicurato:

Contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori disostituzione della rete di distribuzione gas e tutti i lavoriconnessi per consegnare l'opera finita in ogni sua parteda realizzare nell'ATEM TO 1 ? Lotto 2

Come da aggiudicazione gara di appalto di seguito descritta:

Ente aggiudicatario: ITALGAS RETI SPA		Ente appaltante: Canale S.r.l.	
Identificativo n. contratto:	Nr.Prot.: 5800006556		Nr. Appalto: 5800006556.
Valore appalto: € 13.357.988,26	Durata appalto(gg) 728 giorni		
Si prende atto tra le Parti che l'attività svolta comprende servizi di installazione, montaggio, manutenzione e riparazione anche presso Terzi, sia direttamente, sia tramite incaricati.			

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Garanzie	Limiti per <i>Sinistro</i> e per <i>Periodo Assicurativo</i>	Franchigia e/o Scoperto per <i>Sinistro</i> , salvo dove diversamente indicato
Massimale R.C.T.	EUR 5.000.000,00 per <i>Sinistro</i>	EUR 1.000,00
Danneggiamenti a Cose sulle quali si eseguono i lavori	EUR 250.000,00	EUR 1.000,00
Cose in consegna e custodia	EUR 100.000,00	Scoperto 10% col minimo di EUR 2.500,00
Lavori presso Terzi/R.C Installazione	EUR 250.000,00	EUR 1.000,00
Inquinamento Accidentale (72 ore) Inquinamento c/o Terzi	EUR 1.000.000,00	Scoperto 10% col minimo di EUR 5.000,00
Danni da sospensione od interruzione di esercizio	EUR 1.000.000,00	Scoperto 10% col minimo di EUR 2.500,00
Danni da incendio	EUR 1.000.000,00	Scoperto 10% col minimo di EUR 2.500,00
Danni da furto	EUR 50.000,00	EUR 1.000,00
Committenza lavori (D. Lgs. 81/2008)	EUR 1.000.000,00	EUR 1.000,00
Danni da cedimento o franamento del terreno	EUR 1.000.000,00 compresi: • Danni ai fabbricati: • Danneggiamenti a Cose che non siano fabbricati:	Scoperto 10% col minimo di EUR 2.500,00
Danni a condutture ed impianti sotterranei	EUR 1.000.000,00	Scoperto 10% col minimo di EUR 2.500,00
Estensione ai lavori completati esclusi quelli eseguiti in USA e Canada	EUR 1.000.000,00 compresi: • Danni da interruzioni o sospensioni di attività	Scoperto 10% col minimo di EUR 2.500,00
Estensione Cyber Risk	EUR 5.000.000,00 con il limite di: • Violazione Dati € 100.000,00	Scoperto 10% col minimo di EUR 5.000,00
Estensione Danni Patrimoniali	EUR 150.000,00	Scoperto 10% col minimo di EUR 2.500,00

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Garanzie	Limiti	Franchigia
Massimale R.C.O.	EUR 5.000.000,00 per <i>Sinistro</i>	(vedi sotto)
Limite per Prestatore di lavoro	EUR 5.000.000,00 per persona	EUR 5.000,00 per persona infortunata

MASSIMALE AGGREGATO

MASSIMALE AGGREGATO di Polizza per tutte le garanzie di Polizza	EUR 5.000.000,00 per <i>Sinistro</i> e <i>Periodo Assicurativo</i>
---	--

OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA

Premesso che per l'attività e/o l'appalto descritti in **Polizza** è operante anche **Polizza** CAR n ITCRR41646 sottoscritta con la Spettabile CHUBB EUROPEAN GROUP SE con relativa estensione alla Sezione II – Responsabilità Civile Terzi (RCT) si conviene quanto segue:

- a) la presente **Assicurazione** (salvo quanto precisato nel seguente punto b) viene prestata a "secondo rischio" rispetto alla **Polizza** CAR e cioè sarà valida solo per l'eccedenza rispetto alle suddette somme e per i **Massimali** e **Sottolimiti** indicati nella presente;
- b) esclusivamente per le garanzie non previste (al momento o a seguito di successive estensioni) nella **Polizza** CAR in corso con Chubb citata in premessa al presente articolo, la presente **Assicurazione** dovrà intendersi prestata a primo rischio: in tal caso, per dette garanzie, la presente **Assicurazione** opererà integralmente senza tenere conto di quanto indicato al precedente punto a), sempre nei limiti dei **Massimali/Sottolimiti** ed alle condizioni previste nella presente **Polizza**. Gli **Scoperti** e le **Franchigie** eventualmente stabiliti dalla presente **Assicurazione** verranno applicati sull'ammontare delle somme dovute dalla **Società** a titolo di **Risarcimento**, in relazione ai rischi per i quali è stipulata la presente **Assicurazione**. Si prende atto che ogni **Sinistro** non liquidabile sotto la **Polizza** CAR di primo rischio, perché di un importo inferiore alle **Franchigie** ivi previste non potrà essere liquidato dalla presente **Polizza**.
- c) Qualora i **Massimali**, e/o i **Sottolimiti** previsti dalla **Polizza** CAR risultassero ridotti in parte, ovvero esauriti, per effetto di liquidazione di **Sinistri**, la presente **Polizza** opererà come segue:
 - nel caso di riduzione: in eccesso al **Massimale** ridotto, e/o i **Sottolimiti** se previsto, della **Polizza** CAR sottostante;
 - nel caso di esaurimento: come "**Polizza** Primary" fino a concorrenza dei **Massimali** e/o dei **Sottolimiti** se previsti, garantiti dalla presente **Polizza**. Resta tuttavia convenuto che, in questo caso, la presente **Polizza** terrà indenne l'Assicurato dai **Sinistri** ma in eccedenza rispetto alle **Franchigie** previste nelle **Polizza** CAR sottostante.

ALTRE ASSICURAZIONI

In deroga all'art. 1910 del Codice Civile, si stabilisce che in caso di **Sinistro**, qualora sussista altra assicurazione R.C.T./O. a disposizione dell'**Assicurato** per la propria attività, la presente **Polizza** relativa all'appalto indicato alla voce Descrizione del Rischio in Scheda di **Polizza** opererà in primo rischio senza diritto di regresso della **Società** verso l'altro assicuratore, a condizione che l'**Assicurato** sia il contraente dell'altra assicurazione. Rimane ferma l'operatività a "secondo rischio" rispetto alla **Polizza** CAR nei termini di cui all'articolo OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA che precede.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al **Risarcimento**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico. E' fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.

2. PAGAMENTO DEL PREMIO

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in **Polizza** se il **Premio** o la prima rata di **Premio** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Se l'**Assicurato** non paga i premi o le rate di **Premio** successivi, l'**Assicurazione** resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile).

I Premi devono essere pagati alla Direzione Generale per l'Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, agenti o broker cui la **Polizza** è assegnata.

3. PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

La presente **Polizza** cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preventiva comunicazione scritta.

4. FORO COMPETENTE

Le Parti stabiliscono espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 C.P.C., che per ogni controversia nascente dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa, sarà territorialmente competente il Foro di Milano.

5. ESCLUSIONE DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI INTERNAZIONALI (APPLICABILE A TUTTE LE GARANZIE)

La **Società** non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o **Risarcimento** né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente **Polizza** qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o **Risarcimento** od il riconoscimento di tale beneficio esponesse la **Società** o la sua capogruppo/società controllante o altre società del gruppo a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori previsti da leggi, disposizioni o regolamenti dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa **Polizza**.

6. REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il **Premio** è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in **Polizza**, ed è regolato alla fine di ogni **Periodo Assicurativo**, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del **Premio**, fermo il **Premio** minimo stabilito in **Polizza**.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni **Periodo Assicurativo**, l'**Assicurato** deve fornire per iscritto alla **Società** i **Dati** necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- ✓ delle **Retribuzioni**;
- ✓ del **Fatturato**;
- ✓ o degli altri elementi variabili contemplati in **Polizza**.

Il termine di cui sopra dovrà considerarsi essenziale ed il mancato rispetto comporterà la sospensione della copertura e/o comunque la riduzione dell'eventuale **Risarcimento**.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate nei trenta giorni successivi all'emissione della relativa appendice alla **Polizza**.

Fermo quanto regolamentato più sopra se l'**Assicurato** non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei **Dati** anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il **Premio** anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al **Periodo Assicurativo** per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva, e l'**Assicurazione** resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'**Assicurato** abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la **Società** di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'**Assicurato** non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del **Premio**, la **Società**, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i **Sinistri** accaduti nel **Periodo Assicurativo** al quale si riferisce la mancata regolazione.

La **Società** ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'**Assicurato** è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, ed in particolare ad esibire il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.

Qualora il **Premio** consuntivo risultasse superiore del 100% rispetto a quello anticipato, la **Società** avrà il diritto di modificare

quest'ultimo con effetto dal **Periodo Assicurativo** immediatamente successivo, portandolo ad un importo non inferiore all'80% dell'ultimo **Premio** consuntivo.

7. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di **Sinistro** l'**Assicurato** deve darne avviso scritto entro sei giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia del **Sinistro** deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del **Sinistro**.

L'**Assicurato** deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al **Sinistro**.

Agli effetti dell'**Assicurazione** della Responsabilità Civile verso i **Prestatori di Lavoro**, l'**Assicurato** deve denunciare solamente, sempre entro 6 giorni:

- a) i **Sinistri** mortali o riguardanti lesioni personali di particolare gravità;
- b) i **Sinistri** per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della legge infortuni e/o è stata effettuata un'ispezione da parte delle Autorità, sempre nei casi in cui l'assenza dal lavoro si protrae per un periodo pari o superiore a 40 gg, a discrezione dell'Assicurato/Contraente negli altri casi;
- c) i **Sinistri** per i quali l'**Assicurato** ha ricevuto una richiesta di **Risarcimento**;

L'inadempimento di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto al **Risarcimento** (art. 1915 C.C.).

8. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La **Società** assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

Sono a carico della **Società** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito in **Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite tra **Società** ed **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

La **Società** non riconosce peraltro spese incontrate dall'**Assicurato** per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Qualora la **Società** non si avvalga della facoltà riconosciuta dal primo comma del presente articolo, la stessa avrà, in ogni caso, facoltà di raccomandare per iscritto che l'**Assicurato** transiga il **Sinistro** secondo l'importo che appaia ragionevole con riferimento alle ragioni di fatto e di diritto dedotte dai terzi ed il possibile esito del procedimento giudiziale o arbitrale, instaurato od instaurando.

In caso di disaccordo fra l'**Assicurato** e la **Società** sulla gestione della vertenza del danno, l'**Assicurato** avrà facoltà di non transigere secondo l'importo raccomandato e di proseguire la vertenza sia sul piano giudiziale che stragiudiziale. In tal caso, ove all'esito della vertenza gli importi liquidati giudizialmente o extra - giudizialmente siano superiori all'importo raccomandato, la **Società** sarà obbligata ad indennizzare l'**Assicurato** nei limiti dell'importo raccomandato, escluse le spese di difesa ai sensi del secondo capoverso del presente articolo; qualora, viceversa, l'**Assicurato** risultasse vincitore della vertenza, la **Società** rimborserà all'**Assicurato** le spese legali da questi sostenute.

9. PLURALITA' DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di **Assicurati**, il **Massimale** stabilito in **Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda di **Risarcimento** resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più **Assicurati** fra loro.

10. DICHIARAZIONE ASSENZA SINISTRI NOTI

Ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'**Assicurato** dichiara che all'atto del perfezionamento della presente **Polizza**, non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare una richiesta di **Risarcimento** originata da un fatto verificatosi anteriormente alla data di perfezionamento della presente **Polizza**.

CONDIZIONI PARTICOLARI R.C. VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO**11. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE****A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

La **Società** risponde delle somme che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di **Risarcimento** (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per **Danneggiamenti a Cose**, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'**Assicurazione** comprende altresì l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) e vale sia che l'**Assicurato** agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

L'**Assicurazione** vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

L'**Assicurazione** è operante per la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** nella sua qualità di committente di lavori in genere che si svolgono nell'ambito dell'attività assicurata.

B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La **Società** risponde delle somme che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare, a titolo di **Risarcimento** (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i **Prestatori di Lavoro** subordinato da lui dipendenti, inclusi quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi:

- ✓ non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro,
- ✓ assicurati, ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, nonché ai sensi del Dlgs. 23/02/2000 n° 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.

L'**Assicurazione** si intende prestata con l'applicazione della **Franchigia** stabilita nella SCHEDA DI POLIZZA per ogni persona infortunata.

La validità dell'**Assicurazione** è subordinata alla condizione che, al momento del **Sinistro**, l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

C) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO DIPENDENTI

Quanto previsto con i precedenti punti A) e B), si intende esteso alla responsabilità civile personale dei **Prestatori di Lavoro Dipendenti** dell'**Assicurato**, per danni involontariamente cagionati a terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni.

Ciò nei limiti del **Massimale** previsto in **Polizza** per **Sinistro**; il quale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità dei **Prestatori di Lavoro** con l'**Assicurato** o fra di loro.

Tanto l'**Assicurazione R.C.T.** quanto l'**Assicurazione R.C.O.**, valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

12. PRESTATORI DI LAVORO NON DIPENDENTI (C.D. LAVORATORI TEMPORANEI)

La garanzia R.C.O., di cui all'Art. 11, lett. B, si estende ai **Prestatori di Lavoro Non Dipendenti**; tali **Prestatori di Lavoro** sono quindi equiparati ai **Dipendenti** dell'**Assicurato** e ciò nei limiti dei **Massimali** previsti per tale garanzia. Sono compresi sia i danni subiti da tali **Prestatori di Lavoro** che quelli provocati a terzi e/o **Dipendenti** dell'**Assicurato**, nello svolgimento delle relative mansioni per conto dell'**Assicurato**.

E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C.

Qualora il **Premio** della garanzia R.C.O. sia calcolato sul parametro delle **Retribuzioni**, la presente estensione è valida solo in quanto le **Retribuzioni** (vedasi definizione in **Polizza**) corrisposte dall'**Assicurato** per tali **Prestatori di Lavoro** vengano specificamente comunicate alla **Società** ai fini del calcolo del **Premio** insieme a quelle del personale alle regolari dipendenze dell'**Assicurato**.

Qualora il **Premio** della presente **Assicurazione** fosse calcolato senza utilizzare il parametro delle **Retribuzioni** (ad esempio il **Fatturato**) quanto previsto al precedente comma si intende privo di efficacia.

13. R.C. PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO NON DIPENDENTI

La garanzia R.C.T., di cui all'Art. 11, lett. A, si estende alla responsabilità civile personale dei **Prestatori di Lavoro Non Dipendenti**, dell'**Assicurato**, per danni involontariamente cagionati a terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni per conto dell'**Assicurato**, esclusa comunque qualsiasi R.C. professionale e/o contrattuale derivante all'**Assicurato** per fatto o atto di tale personale, per cui le relative richieste di **Risarcimento** ed i relativi danni rimangono a carico di tale personale, salvo diversa pattuizione regolamentata in **Polizza**.

Ciò nei limiti del **Massimale** previsto in **Polizza** per **Sinistro**, il quale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità

dei **Prestatori di Lavoro** con l'**Assicurato** o fra di loro.

14. R.C. DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

La garanzia viene estesa alla Responsabilità Civile personale del responsabile o dell'addetto, interno, del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda o dell'unità produttiva di cui al d.lgs. 81/2008. La presente estensione:

- ✓ vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'**Assicurato** e/o dai suoi amministratori e/o dipendenti sempreché in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dei compiti loro assegnati;
- ✓ non si applica ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni.

La **Società** non eccepirà la risarcibilità di danni verificatisi a causa di violazioni od inosservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tuttavia qualora il **Sinistro** sia conseguenza diretta di una mancata applicazione di quanto richiesto dalle norme in vigore, la **Franchigia** per persona infortunata prevista in **Polizza** si intende raddoppiata.

15. ASSICURATO ADDIZIONALE

Di comune accordo fra le parti si conviene che la presente **Assicurazione**, si intende prestata anche a favore della Spett.le **ITALGAS S.P.A.**, società aderente al "Gruppo IVA Italgas" con Sede legale in Via Carlo Bo n. 11 - 20143 Milano - che agisce per sé e per conto delle sue consociate, collegate e/o controllate, la quale assume essa stessa la figura di **Assicurato** a tutti gli effetti contrattuali nel suo ruolo di committente dell'attività descritta in **Polizza**.

Resta comunque convenuto che il **Massimale** stabilito in **Polizza** per il danno cui si riferisce la richiesta di **Risarcimento**, resta per ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità degli **Assicurati**.

16. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'**Assicurazione** vale per i danni che avvengono in tutti i paesi del mondo.

17. NON SONO CONSIDERATI TERZI

Ai fini della presente **Assicurazione R.C.T.** non sono considerati terzi:

- a) I Rappresentante Legale dell'**Assicurato**.
- b) I prestatori di servizio che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
- c) I **subappaltatori** e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'**Assicurato**, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'**Assicurazione**.

18. DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

L'**Assicurazione** comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei **Danneggiamenti a Cose** trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

19. DANNI ALLE COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

L'**Assicurazione** comprende i **Danneggiamenti alle Cose** che l'**Assicurato** abbia in consegna e/o custodia.

Sono comunque esclusi:

- ✓ i **Danneggiamenti** alle **Cose** costituenti oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in **Polizza**;
- ✓ i **Danneggiamenti a Cose** che possano essere considerate come beni strumentali utilizzati per l'attività assicurata.

La presente copertura si intende prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da SCHEDA DI POLIZZA, per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo** e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI POLIZZA.

20. DANNI PER LAVORI PRESSO TERZI - R.C. INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Qualora sia prevista nell'attività descritta nella SCHEDA DI POLIZZA, l'**Assicurazione** comprende i **Danneggiamenti a Cose** che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione quando eseguiti presso Terzi, che per volume, peso e/o destinazione non possono essere facilmente rimosse. Come ambito di esecuzione dei lavori si intende l'area circostante ai lavori eseguiti ed interdetta al libero accesso.

Restano comunque esclusi:

- ✓ i **Danneggiamenti a Cose** che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- ✓ i **Danneggiamenti a Cose** sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori.

Tale garanzia è prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. con l'applicazione del sottolimito e della **Franchigia** e/o **Scoperto** previsti nella SCHEDA DI POLIZZA, tuttavia qualora per l'attività e/o l'appalto descritto in **Polizza** fosse stata attivata anche polizza CAR con relativa estensione alla **Sezione I.A - Danni alle Cose** – partita 2 "Opere preesistenti", la presente garanzia opererà in secondo rischio

rispetto a quest'ultima.

21. DANNEGGIAMENTI A COSE SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI (PRE-ESISTENZE)

Premesso che l'**Assicurato** svolge l'attività descritta in **Polizza** anche presso terzi, si prende atto fra le parti che, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'**Assicurazione** comprende i danni, materiali e diretti, agli impianti tecnologici preesistenti, purché non di proprietà dell'**Assicurato**, causati dall'**Assicurato** durante l'esecuzione dei lavori.

Per **impianti tecnologici preesistenti** convenzionalmente si intendono macchine, impianti, apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche, e **Cose**, nuove, collaudate, installate, presenti nel luogo di esecuzione dei lavori, che per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimossi, sia quando si configurino come impianti sui quali o nei quali si eseguono i lavori che quando si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori senza che ne costituiscano l'oggetto. Come luogo di esecuzione dei lavori s'intende l'area circostante compresa in un raggio di 5 metri dai lavori eseguiti ed a cui sia vietato accedere.

Sono comunque esclusi i danni resi necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione.

La presente copertura si intende prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da SCHEDA DI POLIZZA, per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo** e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI POLIZZA tuttavia qualora per l'attività e/o l'appalto descritto in **Polizza** fosse stata attivata anche polizza CAR con relativa estensione alla **Sezione I.A - Danni alle Cose** – partita 2 "Opere preesistenti", la presente garanzia opererà in secondo rischio rispetto a quest'ultima.

22. DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

L'**Assicurazione** comprende, nei limiti sotto precisati, i **Danneggiamenti a Cose** causati da cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature.

La presente copertura si intende prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. e:

- per danni a fabbricati: fino alla concorrenza del sottolimito come da SCHEDA DI POLIZZA, per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo** e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI POLIZZA;
- per **Danneggiamenti a Cose** in genere, che non siano fabbricati: fino alla concorrenza del sottolimito come da SCHEDA DI POLIZZA, per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo** e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI POLIZZA.

23. DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

L'**Assicurazione** comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei, inclusi i danni da sospensione di servizio o per mancato uso ad essi conseguenti. La presente copertura si intende prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da SCHEDA DI POLIZZA, per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo** e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI POLIZZA.

24. DANNI DA INCENDIO

L'**Assicurazione** comprende la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** per **Danneggiamenti a Cose** di terzi causati da incendio, esplosione, scoppio, di **Cose** di sua proprietà o da lui detenute ferma l'esclusione dei **Danneggiamenti a Cose** che l'**Assicurato** abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.

Qualora l'**Assicurato** abbia in corso coperture Assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in secondo rischio rispetto a tale copertura.

La garanzia viene prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. con l'applicazione del sottolimito e, in caso di operatività in primo rischio, della **Franchigia** e/o **Scoperto** previsti nella SCHEDA DI POLIZZA.

25. DANNI DA FURTO

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 32 ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T. l'**Assicurazione** è operante per i danni derivanti da furto cagionato a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'**Assicurato**.

Tale estensione di garanzia è prestata fino ad un massimo come da SCHEDA DI POLIZZA per **Sinistro** e per anno assicurativo.

26. DANNI DA SOSPENSIONE OD INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

L'**Assicurazione** comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per danni arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di **Danneggiamenti a Cose** risarcibili a termini di **Polizza**.

La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. con l'applicazione del sottolimito e della **Franchigia** e/o **Scoperto** previsti nella SCHEDA DI POLIZZA.

27. DANNI DA INQUINAMENTO DURANTE I LAVORI PRESSO TERZI

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 32 ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T. della presente SEZIONE R.C.T., non trova applicazione nei casi di inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, sorgenti e corsi d'acqua, falde acquifere, terreni e colture, conseguenti a fatto improvviso ed accidentale verificatosi nei cantieri oggetto all'attività svolta dall'**Assicurato** e descritti in **Polizza**.

Sono altresì esclusi dall'**Assicurazione**, in aggiunta a quanto già previsto dal succitato Art. ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T. della presente SEZIONE R.C.T., i danni derivanti da:

- a) usura degli impianti, macchinari, attrezzature, apparecchiature e simili utilizzati per l'esercizio dell'attività per la quale è prestata la copertura
- b) mancato intervento di riparazione e/o di previsti lavori di manutenzione sull'impianto o macchinario o attrezzatura o apparecchiatura causa del danno.

La presente copertura si intende prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da SCHEDA DI POLIZZA, per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo** e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI POLIZZA ed è condizionata al fatto che l'**Assicurato** sia in regola con le norme di legge vigenti in tema di prevenzione inquinamento; è inoltre regolata dalle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE in quanto non deroga.

28. DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE (72h)**28.1. Oggetto dell'Assicurazione Inquinamento Accidentale**

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 32 ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T., la garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'**Assicurato** per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta in **Polizza**.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'**Assicurato**.

Per "stabilimento" si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:

- ✓ l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'**Assicurato** così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'**Assicurato** o a "Terzi" entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
- ✓ fermo quanto previsto dalle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE in merito alla denuncia dei **Sinistri**, ogni **Sinistro** relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla **Società** nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione dell'**Assicurazione**.

La presente copertura si intende prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da SCHEDA DI POLIZZA, per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo** e con l'applicazione di una **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI POLIZZA.

La presente garanzia opera esclusivamente con territorialità Mondo Intero (escluso USA/Canada) e non comprende i danni:

- a) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- b) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in **Polizza**;
- c) cagionati a **Cose** di terzi che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- d) conseguenti:
 - ✓ alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - ✓ alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La sopra esposta esclusione d) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

L'**Assicurazione** comprende altresì, entro il massimo di € 50.000,00, le spese sostenute dall'**Assicurato** per neutralizzare o limitare le conseguenze di un **Sinistro** risarcibile a termini di **Polizza**, con l'obbligo da parte dell'**Assicurato** di darne immediato avviso alla **Società**. Resta inteso che tale importo è da considerarsi parte e non in aggiunta al sottolimito sopra indicato per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo**.

Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze.

28.2. Inizio e Termine della Garanzia

La garanzia vale per i danni avvenuti durante il periodo di efficacia dell'**Assicurazione**, purché denunciati entro **due anni** dalla cessazione del contratto.

29. ESTENSIONE AI LAVORI COMPLETATI

29.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di **Risarcimento** (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, da difetto di esecuzione dei lavori descritti nella SCHEDA DI POLIZZA eseguiti presso terzi dall'**Assicurato** stesso per morte o lesioni personali e per **Danneggiamenti a Cose**, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la loro esecuzione e la consegna a terzi dell'opera. Nel caso in cui tali lavori siano eseguiti da terzi (es. **Subappaltatori**), la presente **Assicurazione** vale per la responsabilità civile dell'**Assicurato** in qualità di committente e, in caso di esistenza di altre polizze per lo stesso rischio, la presente opera in eccesso rispetto a quest'ultime.

Agli effetti della presente garanzia si precisa che, per le attività di cui all'art. 1.2 del Decreto 22 Gennaio 2008 n. 37 del Ministero dello Sviluppo Economico, l'**Assicurazione** sarà operante purché l'**Assicurato** sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del decreto stesso.

L'**Assicurazione** comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a **Sinistro** indennizzabile a termini di **Polizza**.

L'**Assicurazione** vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Per i lavori che richiedono lavori successivi e, comunque, ad esecuzione frazionata (con risultati parziali distintamente individuabili) si tiene conto, anziché del completamento dell'intero lavoro, del completamento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera completata dopo l'ultimazione dei lavori che lo riguardano e, comunque da quando lo stesso è stato reso accessibile

29.2. NOVERO DEI TERZI

Sono considerati terzi, agli effetti della presente copertura, tutte le persone fisiche o giuridiche diverse dall'**Assicurato** o dai suoi legali rappresentanti.

29.3. LIMITI E FRANCHIGIA/SCOPERTO

L'**Assicurazione** prestata con il presente allegato viene prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. e vale fino alla concorrenza massima complessiva per capitale, interessi e spese di:

- ✓ VEDI SCHEDA DI POLIZZA, per ogni **Sinistro**, inclusi **Sinistri in serie**, e per **Periodo Assicurativo**, qualunque sia il numero delle persone decedute o ferite o che abbiano subito **Danneggiamenti a Cose**, con il limite di:
- ✓ VEDI SCHEDA DI POLIZZA per i danni derivanti da interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, previsti dall'Art. 26 che precede;

e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI POLIZZA.

29.4. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia vale per i **Sinistri** verificatisi entro **12 mesi** dalla data di ultimazione dei lavori, descritti all'Art. 29.1, e risultante da fattura o documento equipollente sempreché detti lavori siano stati eseguiti durante il periodo di efficacia dell'**Assicurazione** stessa e denunciati entro **due anni** dalla data di cessazione del contratto.

In caso di **Sinistro in serie**, la garanzia si estende ai **Sinistri** della stessa serie verificatisi e denunciati entro **due anni** dalla cessazione del contratto, fermi i limiti di **Risarcimento** previsti nell'articolo precedente.

29.5. ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) le spese del rifacimento del lavoro eseguito o di sue singole parti, gli importi pari al controvalore del lavoro eseguito nonché le spese di rimpiazzo dei componenti, parti, attrezzature o materiali utilizzati per l'esecuzione del lavoro, e le spese della loro riparazione o gli importi pari al loro controvalore;
- b) i **Danneggiamenti a Cose** che sono o sono state l'oggetto di installazione, manutenzione, riparazione o lavorazione;
- c) i danni da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati, nonché i danni da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale le opere sono destinate;
- d) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti o di beni risultanti difettosi o presunti tali a causa dei lavori su di essi effettuati dall'**Assicurato**;
- e) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del **Sinistro**, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla **Società**;
- f) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivantigli dalla legge nonché da mancato o intempestivo intervento manutentivo.

- g) i danni che, in relazione ai rischi Assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
- h) Sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento delle falde acquifere, di giacimenti minerali ed, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

29.6. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'**Assicurazione** opera con territorialità "Mondo Intero" esclusi U.S.A. e Canada e vale dunque per i lavori effettuati dall'**Assicurato** in tale territorio e per **Sinistri** ivi verificatisi.

30. ESTENSIONE AI DANNI DA CYBER RISK – VIOLAZIONE DATI E CYBER ATTACK

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 32 ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T., non si intendono operanti per le garanzie RCT limitatamente ed esclusivamente nei casi di seguito indicati e sempreché l'**Assicurato** non svolga un'attività in un settore e/o non risulti fabbricante e/o **Produttore** di prodotti destinati ai settori elencati all'Art. 30.2 che segue.

30.1. Violazione dei Dati

L'**Assicurazione** è prestata per quanto l'**Assicurato** sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di **Risarcimento** (capitali, interessi e spese) per danni e costi a Terzi conseguenti a:

- i) una **Violazione dei Dati** relativa ai **Dati Personali** di Terzi; o
- ii) l'illecita o non autorizzata divulgazione di **Dati societari** appartenenti a Terzi;

30.2. Cyber Liability

L'**Assicurazione** è prestata per quanto l'**Assicurato** sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di **Risarcimento** per un fatto accidentale che abbia cagionato a un Terzo:

- i) un danno a **Cose** (ai fini della presente estensione le **Cose** non comprendono i **Dati**);
- ii) **Lesione Fisica**;

direttamente derivanti da:

- i) l'accesso non autorizzato (incluso accesso attraverso un **Malware**) a;
- ii) la presenza di **Malware** in;
- iii) la diffusione di **Malware** attraverso;
- iv) l'uso non autorizzato di;
- v) l'uso doloso di;
- vi) l'interferenza dolosa con (incluso, ma non limitato a, un attacco volto a impedire la fruizione di un servizio);

qualsiasi **Sistema Informatico** che sia:

- a) gestito e/o controllato; oppure
- b) venduto, fornito, alterato, costruito, riparato, progettato, testato, installato o processato dall'**Assicurato**.

30.3. Limiti e Franchigia/Scoperto

La massima esposizione della Compagnia per la presente Estensione viene prestata in aggregato nell'ambito del **Massimale** R.C.T.: e vale fino alla concorrenza massima complessiva per capitale, interessi e spese, per quanto indicato ai precedenti punti 30.1 e 30.2, di VEDI SCHEDA DI POLIZZA e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI POLIZZA.

30.4. Esclusioni

La presente estensione di non opera per danni patrimoniali, intendendosi per tali i pregiudizi economici che non siano conseguenza di danni a persone o **Danneggiamenti a Cose**, e che siano risarcibili ai sensi di legge.

Attività e/o prodotti esclusi

Per quanto disposto dall'Art. 30.1 della presente estensione, la garanzia non trova applicazione quando l'**Assicurato** svolga un'attività in un settore e/o risulti fabbricante e/o **Produttore** di prodotti destinati ai settori di seguito elencati:

- ✓ Produzione di energia nucleare;
- ✓ Aerospaziale;
- ✓ Aeronautico;
- ✓ Trasporto di persone e/o **Cose** (via terra e/o mare);
- ✓ Telecomunicazioni;
- ✓ Informatica, inclusi, a titolo esemplificativo e non limitativo, internet providers, motori di ricerca, data processing;
- ✓ Financial Institutions quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: Banche, Assicurazioni, e Imprese di Investimento;
- ✓ Enti Pubblici e Governativi;

- ✓ Forze Armate e di Polizia.
- ✓ Sistemi di allarme, supervisione e controllo.

31. ESTENSIONE DANNI PATRIMONIALI

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 11 "Oggetto dell'Assicurazione della sezione R.C.T.", lett. A, la presente **Assicurazione** si intende estesa anche alla Responsabilità Civile derivante all'**Assicurato** per Danni Patrimoniali cagionati a terzi, per i quali sia pervenuta all'**Assicurato** richiesta di Risarcimento, ed originatisi dalla attività svolta dall'**Assicurato** (compresi i danni che si manifestassero e venissero denunciati entro il periodo di validità della garanzie *Postuma da lavori eseguiti*).

Per Danni Patrimoniali s'intendono i pregiudizi economici che non siano conseguenza di danni a persone o **Danneggiamenti a Cose**, o che siano conseguenza di danni non indennizzabili sulla base della presente **Assicurazione** e che siano risarcibili ai sensi di legge.

31.1. Esclusioni:

In aggiunta alle Esclusioni, la presente **Assicurazione** non comprende i seguenti Danni Patrimoniali:

- a) per il superamento di crediti e/o preventivi;
- b) conseguenti a mancanza di performance dell'opera e/o prodotto finito dell'**Assicurato** direttamente fornito al committente e/o venduto sul mercato;
- c) conseguenti alla mancata fornitura e/o erogazione di energia e/o idrocarburo; tuttavia, se conseguenti alla non conformità dei lavori e/o servizi oggetto dell'appalto assicurato saranno considerati danni patrimoniali non consecutivi se denunciati entro 30gg dalla fine dei lavori e/o servizi stessi;
- d) relativi a ritardata o mancata consegna; questa esclusione, tuttavia, non ha validità se l'evento tali danni sono conseguenza di un evento fortuito, improvviso e non dipendente dalla volontà dell'**Assicurato**;
- e) connessi al mancato utilizzo di mezzi di trasporto in genere (ad esempio: controstaie per le navi, grounding per gli aerei, etc.);
- f) dovuti alla violazione di Brevetti, altri diritti della Proprietà Industriale, e del Diritto d'Autore;
- g) risultanti da attività connesse alle operazioni finanziarie, agli affari di credito o d'assicurazione, Casse Pensioni, previdenza per il personale, beni immobiliari, il leasing o contratti analoghi, il pagamento e l'incasso di denaro, la tenuta di Casse, la distrazione e la sottrazione di somme di denaro, nonché alla distruzione o perdita di denaro, titoli o oggetti di valore;
- h) derivanti dall'attività di membri della direzione di imprese di terzi o di amministratore di imprese di terzi;
- i) imputabili alla Responsabilità Civile nelle funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione o di Sindaco (Directors' and Officers' Liability);
- j) derivanti da operazioni di ritiro del mercato di prodotti;
- k) conseguenti a consigli dati, consulenza e/o servizi nel settore informatico, ICT (Information and Communication Technology) ed Internet;
- l) per risarcimenti di natura sanzionatoria in genere, quali ad esempio i "punitive or exemplary damages";
- m) che gli **Assicurati** possono cagionarsi tra di loro (R.C. Incrociata).

31.2. Validità Temporale

L'**Assicurazione** vale per tutte le richieste di **Risarcimento** pervenute all'**Assicurato** durante il **Periodo Assicurativo** purché gli eventi cui si riferiscono siano accaduti durante lo stesso periodo.

31.3. Validità Territoriale

L'**Assicurazione** opera con territorialità Mondo Intero esclusi USA e Canada.

31.4. Massimo Risarcimento e Franchigia/Scoperto

La presente copertura si intende prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da SCHEDA DI POLIZZA, per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo** e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI POLIZZA.

ESCLUSIONI OPERANTI PER R.C. VERSO TERZI (R.C.T.) E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**32. ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T.**

L'**Assicurazione** non comprende i danni:

- a) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti, di aeromobili e di veicoli spaziali;
- b) cagionati da **Prodotti** o **Cose** in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro **Messa in Circolazione**;
- c) da furto in genere;
- d) a navi e/o natanti, aeromobili e/o veicoli spaziali, ed i pregiudizi economici relativi al loro mancato uso;
- e) alle **Cose** trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, collegate in modo fisso e non removibile (esclusi quindi i raccordi "mobili" o meglio "smontabili"), nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitilicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- g) da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate, cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme del D.Lgs n° 209 del 7 Settembre 2005 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'assicurazione;
- h) a fabbricati ed a **Cose** in genere, dovuti ad assestamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati.
- i) derivanti da Cyber Risk, cioè conseguenti a:
 - ✓ una **Violazione dei Dati** relativa ai **Dati Personali** di **Terzi** o all'illecita o non autorizzata divulgazione di **Dati societari** appartenenti a **Terzi**;
 - ✓ **Cyber Liability**, cioè un **Danno a Cose**, inclusi i **Dati**, e/o una **Lesione Fisica**, solo se direttamente derivante da **Malware** o dalla gestione e/o controllo, da parte dell'**Assicurato**, di qualsiasi **Sistema Informatico**;
- j) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- k) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivatigli dalla legge;
- l) si precisa che la presente Assicurazione altresì non comprende, e pertanto non saranno ammessi al risarcimento, gli importi che l'Assicurato/Contraente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e/o a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages).
- m) derivanti dalla proprietà (anche in partecipazione) e/o conduzione di piattaforme ed impianti di trivellazione ubicati in mare (off-shore rigs and platforms).
- n) conseguenti a qualsiasi Responsabilità Civile Professionale, intendendosi per tale i danni derivanti direttamente o indirettamente da attività di tipo intellettuale fornite a terzi dietro compenso, quali attività di ideazione, progettazione, disegno, programmazione, sviluppo, analisi, organizzazione e/o creazione in riferimento a qualunque bene tangibile o intangibile o servizio, comprese attività professionali che prevedono l'iscrizione ad albi professionali.

33. ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T. ED R.C.O.

L'**Assicurazione** non comprende i danni:

- a) da detenzione od impiego di esplosivi;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- c) conseguenti, direttamente o indirettamente:
 - ✓ da silice, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri;
 - ✓ dall'esposizione al "fumo passivo";
 - ✓ dalla generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);
 - ✓ da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'**Assicurato**, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestate attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti.
- d) direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e **Terrorismo**.

34. ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

Ad integrazione di quanto già stabilito in **Polizza**, ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Malattia Trasmissibile:

Qualunque malattia infettiva, compresi virus, batteri, microorganismi e/o agenti patogeni che effettivamente o presumibilmente provocano o sono in grado di provocare un malessere fisico, un malanno o una malattia.

Ad integrazione di quanto previsto in Polizza, si prende atto tra le Parti che l'**Assicurazione** non comprende i danni relativi a o causati, derivanti o risultanti da, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, **Malattie Trasmissibili**. Sono parimenti esclusi qualsiasi costo, spesa, obbligazione legale o responsabilità di qualsiasi natura. La presente esclusione opera anche nel caso in cui si contesti all'**Assicurato** una colpa, una negligenza o altro illecito:

- ✓ nel supervisionare, assumere, impiegare, formare o monitorare altri soggetti che possono essere infettati da una **Malattia Trasmissibile** e la possono diffondere;
- ✓ nell'effettuare dei test in relazione ad una **Malattia Trasmissibile**;
- ✓ nella mancata prevenzione della diffusione di una **Malattia Trasmissibile**;
- ✓ nella mancata denuncia all'Autorità di una **Malattia Trasmissibile**.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Accordo fra le Parti

L'Assicurato/Contraente dà atto che le condizioni di polizza Particolari dattiloscritte non sono predisposte unilateralmente dalla Società, ma sono il risultato di specifiche trattative tra le Parti contraenti, con conseguente inapplicabilità degli Artt. 1341/1342 del Codice Civile.

Non sono previste Condizioni Particolari.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara:

di aver ricevuto, letto e compreso il Set Informativo, costituito da DIP, DIP Aggiuntivo e Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario. Qualora si siano concordate Condizioni Particolari di Assicurazione aggiuntive rispetto a quanto espressamente richiamato nel Set Informativo precedentemente consegnato, il Contraente dà e prende atto che le stesse sono state concordate e negoziate tra le Parti e che vanno ad integrare il Set Informativo ed eventualmente a derogare quanto disciplinato precedentemente

Si avverte che le garanzie oggetto della polizza di cui al presente documento saranno valide ed efficaci nei confronti della Compagnia, anche in deroga all'art. 1888 Codice Civile, solo ed esclusivamente se il presente documento sia correttamente sottoscritto anche dal Contraente in ogni spazio richiesto e se sia pagato il relativo premio o, in caso di frazionamento, rateo di premio.

Data28/07/2026**Il Contraente/Assicurato**X

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente approva espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati delle "Condizioni Generali" che regolano l'Assicurazione:

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Art. 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 4. Foro competente
Art. 6. Regolazione del Premio
Art. 8. Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

CONDIZIONI PARTICOLARI R.C. VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

- Art. 27 Danni da Inquinamento durante i lavori presso Terzi

Data28/07/2026**Il Contraente/Assicurato**X**Consenso al trattamento di dati personali, generali e sensibili**

Preso atto dell'informativa, dichiaro/dichiariamo di prestare il mio/nostro consenso, al trattamento, al trasferimento, ed alla comunicazione dei miei/nostri dati personali ad opera ed a favore dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti della stessa. Rimane fermo che tale assenso è condizionato al rispetto della vigente normativa da parte del Titolare.

Data28/07/2026**Il Contraente/Assicurato**X

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di **Dati Personali**), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della **Società** in Italia – Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i **Dati Personali** forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un **Sinistro**.

I **Dati** che potranno essere da noi trattati sono **Dati personali** identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di **Polizza**, **Dati** che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell'interessato, particolari categorie di **Dati** quali – per esempio – i **Dati** inerenti allo stato di salute dell'interessato stesso (di seguito tutti insieme i "**Dati**") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del **Sinistro**, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta. Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell'interessato, i **Dati** potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l'interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi **Dati** potranno essere comunicati alle altre **Società** del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della **Polizza**, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi **Dati** che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I **Dati** saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

L'interessato ha diritto di accedere ai **Dati** in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei **Dati**. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951 – Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei **Dati Personali** all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei **Dati Personali**.

L'Informativa completa sul trattamento dei **Dati** da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitemi all'atto della sottoscrizione della Polizza, acconsento al trattamento dei Dati Personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.

Luogo e data:

Milano, 28/07/2026

L'Assicurato/Contraente
(Timbro e firma)

X

NORME DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO

Norme generali (per tutti i Sinistri)

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- ✓ Adoperarsi diligentemente per il contenimento e la diminuzione del danno;
- ✓ Fornire denuncia dettagliata all'Intermediario ed alla Chubb European Group SE inviando le richieste di Risarcimento e la documentazione sui danni;
- ✓ Collaborare alla ricerca delle cause del Sinistro ed entità dei danni, conservando ogni elemento utile a tale scopo.

Norme particolari (per i Sinistri indicati)

Per i Sinistri R.C. Verso Prestatori di Lavoro Subordinato occorre fornire:

- ✓ Copia denuncia inoltrata all'INAIL.
- ✓ Copia verbale di ispezione eventualmente rilasciato dalla A.S.L., I.S.P.E.S.L. o altra autorità intervenuta.
- ✓ Ogni comunicazione che dovesse pervenire dall'Autorità Giudiziaria (avviso di procedimento etc.), dall'INAIL o dai danneggiati.
- ✓ Certificato medico iniziale e – quando disponibile – certificato di guarigione.

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Chubb Easy Solutions - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d'Opera – Convenzione Italgas – Ediz. 02.2026

DIP realizzato in data: Febbraio 2026. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza a copertura della responsabilità civile dell'Assicurato verso terzi e verso prestatori di lavoro.



Che cosa è assicurato?

- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire a terzi per danni involontariamente causati a terzi e derivanti da morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta, incluso l'esercizio delle attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative svolte dall'Assicurato sia nella sua qualità di proprietario che di esercente, conduttore, gestore o committente (garanzia RCT)
- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere (garanzia RCT)
- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per infortuni subiti da prestatori di lavoro da esso dipendenti (garanzia RCO)
- ✓ Estensione delle garanzie RCT e RCO alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni
- ✓ Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di tali operazioni
- ✓ Danni a cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione quando eseguiti presso terzi, che per volume, peso e/o destinazione non possono essere facilmente rimosse
- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a terzi derivanti da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose, in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi
- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione, scoppio di cose di sue proprietà o da esso detenute
- ✓ Estensione della garanzia RCO ai prestatori di lavoro non dipendenti dell'Assicurato, inclusi sia i danni subiti dagli stessi che quelli provocati a terzi e/o ai dipendenti dell'Assicurato nello svolgimento delle relative mansioni per conto dell'Assicurato
- ✓ Estensione della garanzia RCT alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro non dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni per conto dell'Assicurato



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Danni derivanti dalla proprietà, possesso e uso di natanti, aeromobili e veicoli spaziali
- ✗ Danni cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori
- ✗ Danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi e/o la loro messa in circolazione
- ✗ Danni da furto
- ✗ Danni cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, inclusi navi e/o natanti, aeromobili e/o veicoli spaziali, ed i pregiudizi economici relativi al loro mancato uso
- ✗ Danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate
- ✗ Danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi
- ✗ Danni direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e Terrorismo
- ✗ Gli importi che l'Assicurato/Contraente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e/o a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages).
- ✗ Danni subiti da:
 - il rappresentante legale dell'Assicurato;
 - i prestatori di servizio che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
 - i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
- ✗ Danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione degli automezzi sia di dipendenti che di terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà od in uso all'Assicurato
- ✗ Danni derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, collegate in modo fisso e non removibile (esclusi quindi i

- ✓ La responsabilità civile personale del responsabile o dell'addetto, interno, del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda o dell'unità produttiva di cui al d.lgs. 81/2008
- ✓ I danni, materiali e diretti, agli impianti tecnologici preesistenti, purché non di proprietà dell'Assicurato, causati dall'Assicurato durante l'esecuzione dei lavori
- ✓ I danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia
- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza. Sono, inoltre, incluse le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro indennizzabile a termine di polizza, entro il massimale di € 50.000
- ✓ I danni derivanti da furto cagionato a terzi da persone che si sono avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato

L'Assicuratore risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. massimali), indicati nella proposta formulata dall'Assicuratore.

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.

raccordi "mobili" o meglio "smontabili"), nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono applicabili franchigie e sottolimiti di indennizzo specifici per ogni garanzia
- ! La polizza prevede limitazioni temporali relativamente a quali richieste di risarcimento e quali eventi dannosi sono indennizzabili: alcune garanzie operano in base alla data di presentazione della richiesta di risarcimento (claims made) e altre in base alla data del verificarsi del fatto dannoso. Per alcune garanzie è applicabile inoltre una data di retroattività

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Mondo intero



Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- Denunciare per iscritto all'Assicuratore ogni sinistro entro 6 giorni da quando se ne ha conoscenza, fornendo tutte le informazioni e la documentazione richiesta per la gestione del sinistro da parte dell'Assicuratore. La denuncia di sinistro deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro, e dovrà essere corredata nel più breve tempo possibile dalle notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro
- Durante il periodo assicurativo, comunicare immediatamente a Chubb o all'intermediario assicurativo che gestisce la polizza ogni eventuale modifica del rischio che comporti un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
- Relativamente alla garanzia RCO, l'Assicurato deve denunciare solo i sinistri mortali o riguardanti lesioni personali di particolare gravità, i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della legge sugli infortuni e/o è stata effettuata un'ispezione da parte delle autorità competenti, oppure se l'assenza dal lavoro si protrae per un periodo pari o superiore a 40 giorni, nonché i sinistri per i quali ha ricevuto una richiesta di risarcimento
- Entro 90 giorni dalla fine del periodo assicurativo, comunicare i dati consuntivi del fatturato e delle retribuzioni



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite bonifico bancario. Il pagamento deve essere effettuato una volta all'anno in un'unica soluzione prima dell'inizio del periodo assicurativo oppure il pagamento deve essere effettuato semestralmente con addebito automatico.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

La polizza prevede il rinnovo tacito se non disdettata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata entro 2 mesi dalla scadenza del periodo assicurativo in corso. La polizza prevede inoltre il diritto di recesso di entrambe le Parti (Contraente e Assicuratore) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, da esercitarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di 30 giorni.

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Chubb Easy Solutions - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d'Opera – Convenzione Italgas – Ediz. 02.2026

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Febbraio 2026. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato al (27 Marzo 2024), il patrimonio netto della società è pari a (€ 3.003.305.813), mentre il risultato economico di periodo ammonta a (€ 813.088.466). Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è pari al (176 %). Per ulteriori informazioni consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile al seguente link: (<https://www.chubb.com/uk-en/about-us-uk/europe-financial-information.html>).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

- ✓ I danni a cose derivanti da cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature
- ✓ I danni alle condutture ed agli impianti sotterranei
- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire a terzi per danni involontariamente causati a terzi e derivanti da morte, lesioni personali e danneggiamento a cose dovuti a difetto di esecuzione dei lavori descritti nella Scheda di Polizza eseguiti presso terzi dall'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la loro esecuzione e la consegna a terzi dell'opera. Sono, inoltre, inclusi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza; nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere
- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori in genere che si svolgono nell'ambito dell'attività assicurata
- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire a terzi per danni e costi involontariamente causati a terzi e conseguenti ad una violazione dei dati relativa ai dati personali di terzi o ad una illecita o non autorizzata divulgazione di dati societari appartenenti a terzi; nonché l'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire a terzi per danni derivanti da danni a cose e lesioni fisiche in conseguenza di accesso non autorizzato, presenza di malware in, diffusione di malware attraverso, uso non autorizzato di, uso doloso di e interferenza dolosa con qualsiasi sistema informatico gestito e/o controllato o venduto, fornito, alterato, costruito, riparato, progettato, testato, installato o processato dall'Assicurato



Che cosa non è assicurato?

✗ Rischi esclusi

Relativamente alla garanzia RCT:

- ✗ Danni derivanti da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate, cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali è obbligatoria l'assicurazione
- ✗ Danni a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati
- ✗ Danni derivanti da Cyber Risk, cioè conseguenti a una violazione dei dati relativa ai dati personali di terzi o all'illecita o non autorizzata divulgazione di dati societari appartenenti a terzi, o danno a cose, inclusi i dati, e/o una lesione fisica, solo direttamente derivante da malware o dalla gestione e/o controllo, da parte dell'Assicurato, di qualsiasi sistema informatico
- ✗ Danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento
- ✗ Danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge

	✗ Danni direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e Terrorismo ✗ Danni conseguenti a qualsiasi Responsabilità Civile Professionale, intendendosi per tale i danni derivati direttamente o indirettamente da attività di tipo intellettuale fornite a terzi dietro compenso, quali attività di ideazione, progettazione, disegno, programmazione, sviluppo, analisi, organizzazione e/o creazione in riferimento a qualunque bene tangibile o intangibile o servizio, comprese attività professionali che prevedono l'iscrizione ad albi professionali. ✗ Si precisa che la presente Assicurazione altresì non comprende, e pertanto non saranno ammessi al risarcimento, gli importi che l'Assicurato/Contraente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e/o carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages) ✗ Danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di piattaforme ed impianti di trivellazione ubicati in mare Relativamente alle garanzie RCT e RCO: ✗ Danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ✗ Danni conseguenti, direttamente o indirettamente, a silice, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri, esposizione al fumo passivo, alla generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF), o da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere, manifestate attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti Relativamente alla garanzia Danni a mezzi sotto carico e scarico sono, inoltre, esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. Relativamente alla garanzia Lavori presso Terzi/R.C. Installazione sono, inoltre, esclusi: ✗ I danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo ✗ I danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori Relativamente alla garanzia R.C. Personale dei prestatori di lavoro non dipendenti è, inoltre, esclusa qualsiasi R.C. Professionale e/o Contrattuale derivante all'Assicurato per fatto o atto di tale personale. Relativamente alla garanzia Danneggiamenti a cose sulle quali si eseguono i lavori (Pre-esistenze) sono, inoltre, esclusi i danni resi necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione. Relativamente alla garanzia Cose in consegna o custodia sono, inoltre, esclusi i danni alle cose: ✗ Costituenti oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in polizza ✗ Che possano essere considerate come beni strumentali utilizzati per l'attività assicurata Relativamente alla garanzia Inquinamento Accidentale (72 h) sono, inoltre, esclusi i danni: ✗ Derivanti da alterazioni di carattere genetico ✗ Provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in Polizza ✗ Cagionati a Cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ✗ Conseguenti a: - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. Relativamente alla garanzia Danni a condutture ed impianti sotterranei sono, inoltre, esclusi i danni da sospensione di servizio o per mancato uso. Relativamente alla Estensione ai lavori completati sono, inoltre, esclusi: ✗ I danni subiti dal legale rappresentante dell'Assicurato ✗ Le spese del rifacimento del lavoro eseguito o di sue singole parti, gli importi pari al controvalore del lavoro eseguito nonché le spese di rimpiazzo dei componenti, parti, attrezzature o materiali utilizzati per l'esecuzione del lavoro, e le spese della loro riparazione o gli importi pari al loro controvalore ✗ I Danneggiamenti a Cose che sono o sono state l'oggetto di installazione, manutenzione, riparazione o lavorazione ✗ I danni da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati, nonché i danni da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale le opere sono destinate ✗ Le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti o di beni risultanti difettosi o presunti tali a causa dei lavori su di essi effettuati dall'Assicurato ✗ Le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del Sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dall'Impresa ✗ I danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge nonché da mancato o intempestivo intervento manutentivo ✗ I danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ✗ I danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento delle falde
--	---

	acquifere, di giacimenti minerali e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento Relativamente alla Estensione Cyber Risk – Violazione Dati e Cyber Attack sono esclusi i danni Patrimoniali, intendendosi per tali i pregiudizi economici che non siano conseguenza di danni a persone o Danneggiamenti a Cose, e che siano risarcibili ai sensi di legge.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura Assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o Risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Impresa o la sua Capogruppo/Società Controllante o altre società del Gruppo a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori previsti da leggi, disposizioni o regolamenti dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America
- ! È prevista l'applicazione di specifiche franchigie per singola garanzia, indicati nella proposta formulata dall'Impresa



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone giuridiche che si sono aggiudicate un appalto con Italgas.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 16%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. I reclami possono essere presentati anche all'autorità di vigilanza o all'ente all'uopo preposto del Paese in cui l'Assicuratore ha la propria sede legale (FRA - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR) scegliendo una delle opzioni disponibili al seguente link: https://acpr.banque-france.fr/fr/professionnels/vos-outils-et-services/signaler-lacpr-un-manquement-ou-une-infraction.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Chubb.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La polizza non prevede l'applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Regime Fiscale

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le operazioni di assicurazione effettuate interamente in Italia usufruiscono del regime di esenzione Iva, di cui all'articolo 10, n.2 del DPR n. 633/72 che recepisce la Direttiva n. 2006/112/CE e sono soggette ad un'imposta sul premio assicurativo di cui alla Legge n. 1216/1961.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il Contraente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.chubb.com/content/dam/it/tabella-delle-patologie_oblio-oncologico.pdf
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il Contraente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

GLOSSARIO

Vengono di seguito riportati, ai fini di una migliore comprensione delle informazioni contenute nel Set Informativo, i principali termini utilizzati in ambito assicurativo. Si avverte che ai fini della corretta interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, valgono unicamente le definizioni inserite nelle condizioni stesse.

Aggravamento del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione, che comporti maggiori probabilità che si verifichi l'evento assicurato o maggiori potenziali danni conseguenti al suo verificarsi.

Arbitrato: il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra il Contraente o l'Assicurato e l'Assicuratore. Tale procedimento può essere previsto dai contratti di assicurazione.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, nonché il titolare del diritto all'eventuale indennizzo prestato dall'Assicuratore.

Assicuratore/Impresa/Compagnia: Chubb European Group SE.

Assicurazione: il contratto con cui un soggetto trasferisce ad un altro soggetto un rischio al quale è esposto.

Carenza: il periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo, l'Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata.

Certificato di Assicurazione: il documento, che può essere rilasciato dall'Assicuratore, attestante la stipula del contratto di assicurazione.

Commissioni/Costi di Intermediazione: il compenso che l'Assicuratore corrisponde all'Intermediario, qualora previsto, per l'attività di intermediazione assicurativa svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal Contraente.

Condizioni di Assicurazione: le clausole di base previste dalla polizza, riguardanti gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, eventualmente integrate per aspetti particolari da ulteriori clausole specifiche.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'Assicuratore, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti, e che si obbliga a pagare il relativo premio.

Danno: il pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza di un sinistro.

Diaria: garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento da parte dell'Assicuratore di una somma di denaro, per ogni giorno d'inabilità temporanea, oppure per ogni giorno di ricovero in istituti di cura, in conseguenza di infortunio o malattia.

Dichiarazioni Precontrattuali: le informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipula del contratto di assicurazione, sulla base delle quali l'Assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua assicurazione.

Diminuzione del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l'evento assicurato, oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi.

Disdetta: la comunicazione che il Contraente o l'Assicuratore deve inviare all'altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di interrompere il contratto di assicurazione.

Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dall'Assicuratore, come indicati in polizza con caratteri di particolare evidenza.

Franchigia/Scoperto: Franchigia/Scoperto: la parte di danno che resta a carico dell'Assicurato, espressa rispettivamente in un importo fisso o in una percentuale sul danno indennizzabile. Qualora lo scoperto preveda un minimo e la percentuale sul danno indennizzabile risultasse inferiore all'importo del minimo di scoperto, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato. La franchigia si dice “**Assoluta**” quando il suo importo rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato, qualunque sia l'entità del danno subito. La franchigia si dice invece “**Relativa**” quando la sua applicazione dipende dall'entità del danno subito: se il danno è inferiore o uguale all'importo della franchigia, l'Assicuratore non corrisponde alcun indennizzo; se invece il danno è superiore, l'Assicuratore lo indennizza totalmente senza applicare alcuna franchigia.

Esempio di funzionamento di franchigie e scoperti:

Caso a):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una franchigia assoluta di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 400.

Caso b):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una franchigia relativa di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 500.

Caso c):

Il danno ammonta a Euro 100 e la polizza prevede una franchigia relativa di Euro 100. Non sarà corrisposto alcun indennizzo.

Caso d):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10%. L'indennizzo sarà di Euro 180.

Caso e):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10% col minimo di Euro 50. L'indennizzo sarà di Euro 150.

Imposta sulle Assicurazioni: imposta che si applica al premio di assicurazione, in base alle aliquote fissate dalla legge.

Inabilità Temporanea: l'incapacità fisica, totale o parziale e per una durata limitata nel tempo, a svolgere le proprie mansioni lavorative.

Indennità o Indennizzo: la somma di denaro dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro indennizzabile.

Invalidità Permanente: la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

Intermediario: l'intermediario assicurativo, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di legge, che presta la sua opera di intermediazione in relazione al contratto di assicurazione.

IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano per garantirne la stabilità, il buon funzionamento e per tutelare il consumatore.

Legge: qualsiasi testo normativo vigente e riconosciuto in base all'ordinamento giuridico applicabile.

Liquidatore: il collaboratore autonomo o dipendente di un'impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.

Liquidazione: il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'Assicuratore in caso di sinistro coperto dall'assicurazione.

Massimale/Limite di Indennizzo o di Risarcimento/Somma Assicurata: L'importo massimo, indicato in polizza, fino alla concorrenza del quale l'Assicuratore paga il danno di un sinistro indennizzabile o presta la garanzia prevista in polizza. Il massimale può essere specificamente operante “**per sinistro**”, nel qual caso è l'importo massimo indennizzabile in relazione al singolo sinistro o prestazione, oppure “**per periodo assicurativo**”, e in questo caso rappresenta l'importo massimo indennizzabile per il complesso di tutti i sinistri e tutte le garanzie relativi a tale periodo.

Periodo Assicurativo/di Assicurazione: periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto di assicurazione, riportate nella Scheda di Polizza o sul Certificato di Assicurazione.

Perito: il libero professionista che può essere incaricato di valutare la natura e stimare l'entità del danno subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un Sinistro. Nel

caso delle polizze infortuni e/o malattia, il perito è di norma un medico legale incaricato della stima dell'entità del danno subito dall'Assicurato.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.

Polizza Collettiva: è il contratto di assicurazione stipulato da un Contraente nell'interesse di più soggetti assicurati in virtù di un particolare vincolo che ha con essi (ad esempio dal datore di lavoro per i suoi dipendenti).

Premio: la somma di denaro che il Contraente deve corrispondere all'Assicuratore per beneficiare dell'assicurazione.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Prestazioni Assicurate: l'insieme delle garanzie assicurative come descritte in polizza.

Principio Indennitario: principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall'Assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'Assicurato e non può rappresentare per quest'ultimo una fonte di guadagno.

Quietanza: la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del premio o dell'indennizzo.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'Assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Registro dei Reclami: il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate a tenere per legge in cui sono registrati i reclami pervenuti dai consumatori.

Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento assicurato.

Riserve: le somme di denaro che l'impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni assunti nei confronti degli Assicurati.

Rivalsa: il diritto che spetta all'Assicuratore ai sensi di legge di richiedere al soggetto che ha causato il danno l'indennizzo liquidato.

Scheda di Polizza: la parte della polizza contenente i dati generali del contratto (come i dati anagrafici del Contraente, il numero identificativo del contratto, la data di effetto e scadenza) e gli ulteriori elementi che descrivono il rischio assicurato (come il massimale e le franchigie).

Set Informativo: l'insieme dei documenti che costituiscono l'informativa precontrattuale che vengono consegnati al Contraente (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta).

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso coperto.

Sottolimit: l'importo, espresso in percentuale o in cifra assoluta, che è parte del massimale e rappresenta l'esborso massimo dell'Assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui può essere previsto.

Surroga: la facoltà dell'Assicuratore di sostituirsi ai diritti che l'Assicurato indennizzato vanta verso il terzo responsabile del danno.

Validità Territoriale: lo spazio geografico entro il quale l'assicurazione opera.